主題精選：兩價 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 兩價並存與兩價分離
發布日期: 2020-08-06
內文
土地之課稅地價有二，一為公告地價，另一為公告土地現值，統稱為兩價。兩價應同時存在，
且分開訂定。其理由如下：
• (一) 公告地價趨近收益地價：課徵地價稅之稅基為申報地價。申報地價是地主依據公告地價
百分之二十範圍內申報。因此，地價稅之稅基源自於公告地價。地價稅為持有稅，課徵地價稅
應考量地主負擔租稅之能力。地主負擔租稅之能力來自於土地所產生之收益。能夠反映土地收
益大小之地價，稱為收益地價。因此，查估公告地價應趨近收益地價，而非市場地價。
• (二) 公告土地現值趨近市場地價：課徵土地增值稅之稅基為土地漲價總數額。現行土地漲價
總數額，並非地主按照買賣契約實價申報，而是地主參考公告土地現值，在不低於公告土地現
值下申報。因此，土地增值稅之稅基源自於公告土地現值。土地增值稅為移轉稅，課徵土地增
值稅應考量稅去地主手中之不勞而獲（即漲價歸公精神）。稅去地主手中之不勞而獲應採實際
成交價格。如無法採實際成交價格，亦應要求申報土地移轉現值趨近市場地價。又，申報土地
移轉現值不得低於公告土地現值。因此，查估公告土地現值應趨近市場地價，而非收益地價。
• (三) 結論：公告地價應趨近收益地價，俾考量地主負稅能力，用以課徵地價稅。公告土地現
值應趨近市場地價，俾去除不勞利得，用以課徵土地增值稅。因此，兩價並存且兩價分離。
一般而言，市場地價含有期待價格（即泡沫價
格），故市場地價大於收益地價，因此公告土地現
值往往大於公告地價。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下